

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2542	นายเจือ เงินบาท	โจทก์
	นางสาวจินตนา เจียรทะกุล กับพวก	จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 148		
ป.ที่ดิน มาตรา 61		

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 นำเจ้าพนักงานรังวัดออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 8430 ทับที่ดินพิพาทของโจทก์ และศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์แต่โจทก์ไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดกลับขอให้จำเลยที่ 1 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงบังคับตามคำขอไม่ได้ พิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 อีกแม้คำขอท้ายฟ้องจะขอให้ห้ามจำเลยที่ 1 มิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทของโจทก์ตลอดไปก็ตามแต่ตามคำฟ้องก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทอีกภายหลังจากศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีก่อนแล้ว การที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยที่ 1 มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาท ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จึงเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนคดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ได้ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตจังหวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61(2) การเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เมื่อโจทก์มีหนังสือร้องขอให้จำเลยที่ 2 ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินพิพาท

ของโจทก์ แต่จำเลยที่ 2 ไม่ดำเนินการให้ยอมถือว่าสิทธิของโจทก์ถูกจำเลยที่ 2
โต้แย้งแล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 นำเจ้าพนักงานรังวัดออกโฉนดที่ดินเลขที่ 8430 ตำบล
ท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี ทับที่ดินมือเปล่าของโจทก์ทั้งแปลงโดยทุจริต โจทก์จึง
ฟ้องจำเลยที่ 1 และศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของโจทก์ตามคดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ 1256/2537 ของศาลชั้นต้น ต่อมาโจทก์ยื่นเรื่องราวขอให้
จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพิกถอน
โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61(2) เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8430
ที่ออกทับที่ดินของโจทก์ดังกล่าวแต่จำเลยที่ 2 เพิกเฉย จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลผู้มี
อำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินจึงต้องร่วมรับผิดชอบการกระทำของจำเลยที่ 2 ด้วย ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 ร่วมกันเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8430 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จำเลยที่ 2 และที่ 3 และห้ามจำเลยที่ 1 มิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์ตลอด
ไป

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-อภิชาติ สุขัคคานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61(1) และ (2) นั้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ดังนี้ 1. เป็นอำนาจจะสั่งเพิกถอนหรือไม่ก็ได้ (ฎีกาที่ 210/2507), สั่งเพิกถอนได้ไม่ว่าเป็นโฉนดที่ออกมาก่อนหรือหลังใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฎีกาที่ 205/2508), ฟ้องได้ไม่มีอายุความ (ฎีกาที่ 386/2541) 2. สั่งเพิกถอน และแก้ไขรายการจดทะเบียนและเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่แบ่งแยก ออกมาตามรายการที่จดทะเบียนโดยมิชอบนั้นได้ (ฎีกาที่ 926/2530), สั่งเพิกถอน "การให้" โดยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ได้ ไม่ต้องรอให้ไปฟ้อง เพิกถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อน (ฎีกาที่ 480/2539) 3. เพิก ถอนทั้งฉบับ (ฎีกาที่ 1582/2537) หรือบางส่วน (ฎีกาที่ 5709/2533)ได้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ไม่เป็นละเมิดต่อผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ (ฎีกาที่ 3382/2532) สุ รพลสุขอัจจะสกุล